PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de la CNV: ampliación de los regímenes PyME CNV, PyME CNV Garantizada y de autorización automática

Extiende la autorización automática a las obligaciones negociables PyME y a los fideicomisos de cadenas de valor, eleva los montos máximos, aprueba un prospecto breve estandarizado y baja costos de emisión (sin calificación de riesgo cuando hay garantía, publicación electrónica, firma digital e información periódica anual).

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (resolución general de la Comisión Nacional de Valores).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables, la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo, las Resoluciones Generales N° 1047/2025 y N° 1105/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 1047/2025 incorporó a las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) un régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, hoy previsto en la Sección IX del Capítulo V del Título II, cuyo artículo 64 fue sustituido por la Resolución General N° 1117/2026, y que la Resolución General N° 1105/2026 sustituyó la definición de PyME CNV.

Que las pequeñas y medianas empresas acceden en escasa medida al financiamiento de largo plazo, y que el costo fijo de una emisión —prospecto, calificación, publicaciones e información periódica— pesa más cuanto menor es su monto.

Que es conveniente ampliar la autorización automática a las obligaciones negociables de las pequeñas y medianas empresas y a los fideicomisos financieros de cadenas de valor, simplificar el prospecto y reducir los costos de emisión, manteniendo la protección del inversor mediante información esencial, garantías y control posterior.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19 de la Ley N° 26.831.

Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución amplía el alcance del Régimen PyME CNV, del Régimen PyME CNV Garantizada y del régimen de oferta pública de obligaciones negociables con autorización automática por su bajo impacto de la Sección IX del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), con el fin de que las pequeñas y medianas empresas emitan obligaciones negociables y otros valores de deuda con prospectos breves y bajo costo.

ARTÍCULO 2°.- Autorización automática. Quedan comprendidos en el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, además de los valores negociables que ya contempla: a) las obligaciones negociables emitidas por emisoras que califiquen como PyME CNV; b) las obligaciones negociables emitidas en el Régimen PyME CNV Garantizada; y c) los valores fiduciarios de fideicomisos financieros cuyos activos sean créditos originados por pequeñas y medianas empresas de una misma cadena de valor. La autorización se tendrá por otorgada con la presentación completa de la documentación en la Autopista de la Información Financiera, sin perjuicio del control posterior de esta Comisión.

ARTÍCULO 3°.- Montos máximos. Elévanse los siguientes montos máximos, expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia «CER» – Ley N° 25.827 (UVA), que se ajustan por ese coeficiente sin necesidad de nueva resolución:

a) el monto máximo en circulación bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (artículo 5°, inciso b), de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las NORMAS, texto según la Resolución General N° 937/2022), de UVA DIEZ MILLONES (10.000.000) a UVA VEINTE MILLONES (20.000.000);

b) el monto nominal total por emisor del régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto (artículo 65 de la Sección IX del Capítulo V del Título II de las NORMAS), de UN MILLÓN (1.000.000) a DOS MILLONES (2.000.000) de UVA, con la acumulación de DOCE (12) meses del artículo 66;

c) el monto de las emisiones PyME CNV Garantizada bajo ese régimen (artículo 74, inciso 1), de la misma Sección), de DIEZ MILLONES (10.000.000) a VEINTE MILLONES (20.000.000) de UVA; y

d) las emisiones del Régimen PyME CNV Garantizada dejan de computarse en el límite conjunto de UVA DIECINUEVE MILLONES (19.000.000) del artículo 5°, inciso a), de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las NORMAS, que en adelante se aplica solo a las emisiones del Régimen PyME CNV.

Los montos resultantes se consignarán en el texto ordenado de las NORMAS.

ARTÍCULO 4°.- Prospecto breve. Las emisiones comprendidas en el artículo 2° se documentarán con un prospecto simplificado, en el formato estandarizado que publicará esta Comisión dentro de los TREINTA (30) días, que contendrá solo: a) la identificación de la emisora y de sus autoridades; b) las condiciones de emisión; c) el destino de los fondos; d) la garantía, en su caso; e) los últimos estados contables anuales auditados; y f) un resumen de los factores de riesgo.

ARTÍCULO 5°.- Reducción de costos. En las emisiones comprendidas en el artículo 2°: a) no se exigirá calificación de riesgo cuando la emisión cuente con garantía de una sociedad de garantía recíproca, de un fondo de garantía o de una entidad financiera autorizados; b) la publicación de avisos y documentos se cumplirá con su difusión en la Autopista de la Información Financiera y en el sistema del mercado donde se listen; c) los documentos podrán suscribirse con firma digital; y d) el régimen informativo periódico se limitará a los estados contables anuales auditados y a los hechos relevantes.

ARTÍCULO 6°.- Colocación. Las emisiones comprendidas podrán colocarse por subasta o licitación pública en los sistemas informáticos de los mercados autorizados, con documentación estandarizada, sin requisitos de colocación adicionales a los previstos para el régimen de que se trate.

ARTÍCULO 7°.- Garantías. Las sociedades de garantía recíproca, los fondos de garantía y las entidades financieras que garanticen emisiones del Régimen PyME CNV Garantizada informarán a esta Comisión, cada trimestre, el monto garantizado vigente por emisora.

ARTÍCULO 8°.- Estadísticas. Esta Comisión publicará cada trimestre la cantidad de emisoras, el monto emitido, la tasa y el plazo promedio de las emisiones comprendidas en la presente, por régimen y por provincia.

ARTÍCULO 9°.- Incorporación a las Normas. Las disposiciones de la presente resolución se incorporarán al texto ordenado de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) en las secciones correspondientes a cada régimen.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el sitio web del Organismo y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app